

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 135/2533

บริษัทธนบุรีลิสซิ่ง จำกัด

โจทก์

นายณรัตน์ ชีรภากร กับพวก

จำเลย

นายทรงพล จันเอม จำเลยที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 247

ความว่า จำเลยที่ 2 ฎีกา มีโอกาสชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้
ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 50 แผ่นที่ 9)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันคืนรถจักรยานยนต์ยี่ห้อคาวาซากิ
หมายเลขทะเบียน 1ฉ-6692 กรุงเทพมหานคร ให้แก่โจทก์ในสภาพเรียบร้อยใช้การได้
หากคืนไม่ได้ให้ใช้ราคาแทนเป็นเงิน 27,000 บาท และให้จำเลยร่วมกันใช้ค่าเสียหาย
แก่โจทก์เป็นเงิน 10,000 บาท กับค่าเสียหายอีกเดือนละ 500 บาท นับถัดจากวัน
ฟ้อง (ฟ้องวันที่ 29 มิถุนายน 2530) เป็นต้นไปจนกว่าจะคืนรถจักรยานยนต์ที่เช่าซื้อ
ให้แก่โจทก์หรือใช้ราคาเสร็จสิ้น แต่ทั้งนี้มิกำหนดไม่เกิน 48 เดือน

จำเลยที่ 2 อุทธรณ์ ศาลชั้นต้นสั่งรับอุทธรณ์ และให้จำเลยที่ 2 นำส่งสำเนา
อุทธรณ์ให้โจทก์ หากส่งไม่ได้ให้แถลงเพื่อดำเนินการต่อไปใน 15 วัน นับแต่วันส่งไม่
ได้ มิฉะนั้นถือว่าถึงอุทธรณ์พนักงานเดินหมายได้รายงานว่าได้ส่งสำเนาอุทธรณ์ให้กับ
ทนายโจทก์เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2530 แต่ส่งไม่ได้ ต่อมาวันที่ 19 มกราคม 2531
จำเลยที่ 2 ยื่นคำแถลงขอให้ส่งสำเนาอุทธรณ์ให้โจทก์อีกหากส่งไม่ได้ขอให้ปิด ศาล
ชั้นต้นสั่งว่า จำเลยยื่นคำแถลงเกิน 15 วันส่งศาลอุทธรณ์สั่ง (อันดับ 39,43)

ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความศาลอุทธรณ์

จำเลยที่ 2 ฎีกา และยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 51,52)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีไม่มีเหตุอันสมควรที่จะให้ทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกา ให้
ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

พิเคราะห์แล้ว คดีไม่มีเหตุอันสมควรที่จะให้ทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกา ให้
ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

(ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์-มงคล เปาอินทร์-มานิตย์ จิตต์จันทร์กลับ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ